

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 401/2536

ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

สหกรณ์การเกษตร เมือง สมุทรสงคราม

จำกั๑ด

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 177

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการชำระหนี้ที่
จำเลยชำระให้แก่ผู้คัดค้าน ตามความในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 โดยอ้างว่าเป็นการชำระหนี้ภายใน 3 เดือน ก่อนมีการขอให้จำเลยล้ม
ละลาย โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน ผู้คัดค้านยื่นคำ
คัดค้านเพียงว่า ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้โดยสุจริตและใจทกก็ไม่มีอำนาจขอรับชำระหนี้
เพราะให้จำเลยกู้ยืมโดยรู้ยู่ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว มิได้คัดค้านว่าจำเลยได้ชำระ
หนี้ให้แก่ผู้คัดค้านเกินกว่า 3 เดือน ก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลายและมีได้มุ่งหมาย
ให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน จึงไม่มีสิทธินำสืบในประเด็นดังกล่าว
เมื่อผู้ร่อนนำสืบได้ความตามคำร้องแล้ว คดีจึงวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานกันต่อ

ไป เพราะข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านที่ว่า ได้รับชำระหนี้ไว้โดยสุจริตก็ดี โจทก์ไม่มีอำนาจ
ขอรับชำระหนี้ก็ดี หาได้เป็นข้อสาระสำคัญในการพิจารณาเพิกถอนการโอนหรือการกร
กระทำของจำเลยตามความในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ไม่ การ
เพิกถอนการชำระหนี้เป็นไปโดยผลของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ยังไม่มีคำพิพากษาหรือ
คำสั่งให้เพิกถอนก็ยังถือว่าเป็นการชำระหนี้โดยชอบอยู่ กรณียังถือไม่ได้ว่ามีการ
ผิดนัดนับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนอันจะเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบชำระ
ดอกเบี้ย ผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการ
ชำระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษา
ให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยได้กู้เงินไปจากผู้คัดค้านรวมห้าครั้ง เป็นเงิน 144,900
บาท ซึ่งเป็นการชำระหนี้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ล้มละลายโดยมุ่ง
หมายให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน ขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ดัง
กล่าวโดยให้ผู้คัดค้านชำระเงินจำนวน 144,900 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่กองทรัพย์สินของจำเลย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ได้รับชำระหนี้ไว้โดยสุจริตและโจทก์ไม่มีอำนาจขอรับ
ชำระหนี้ เพราะโจทก์ให้จำเลยกู้ยืมโดยรู้อยู่ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวขอให้ยก
คำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนพยานผู้ร้องไปได้บางส่วนก็ให้งดการไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนการชำระหนี้ที่จำเลยชำระให้แก่ผู้คัดค้านเสีย ให้ผู้คัดค้านชำระเงิน 144,900 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่กองทรัพย์สินของจำเลย

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการชำระหนี้ที่จำเลยชำระให้แก่โจทก์(น่าจะหมายถึงผู้คัดค้าน) ตามความในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยอ้างว่าเป็นการชำระหนี้ภายใน 3 เดือนก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลาย โดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านเพียงว่าผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้ไว้โดยสุจริตและโจทก์ไม่มีอำนาจขอรับชำระหนี้เพราะให้จำเลยกู้ยืมโดยรู้ยู่ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวมิได้คัดค้านว่าจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้คัดค้านเกินกว่า 3 เดือนก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลาย และมีได้มุ่งหมายให้เจ้าหนี้ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันจึงไม่มีสิทธินำสืบในประเด็นดังกล่าวเมื่อผู้ร้องนำสืบได้ตามคำร้องแล้ว คดีจึงวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานกันต่อไป เพราะข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านที่ว่าได้รับชำระหนี้ไว้โดยสุจริตก็ดี โจทก์ไม่มีอำนาจขอรับชำระหนี้ก็ดีหาได้เป็นข้อสาระสำคัญในการพิจารณาเพิกถอนการโอนหรือการกระทำของจำเลยตามความในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้าน และให้เพิกถอนการชำระหนี้ที่จำเลยชำระแก่ผู้คัดค้านจึงชอบแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้านในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนดอกเบี้ยให้ผู้ตัดค่าน้ำหนักระงับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการชำระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

แหล่งที่มา
สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น
ต้น

หมายเหตุ